

1528732-77.2021.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322709/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 21634304 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 5204/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2322709 - 27º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528732-77.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528732-77.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322709/2021 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 21634304 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 5204/21/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2322709 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO VICENTE DA SILVA

Vistos

Diego Vicente da Silva foi denunciado na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, na forma do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois, no dia 26 de novembro de 2021, por volta de 17h15, na Rua Zacaria de Goes, altura do numeral 1.532, Campo Belo, nessa cidade e comarca, trazia consigo 27,48g de cocaína e 2.8g de 3.4 metilenodioximetanfetamina (MDA) para entregar ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu foi preso em flagrante e, no dia 27 de novembro, foi concedida a sua liberdade provisória (fl. 50).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 17 de dezembro de 2021 (fls. 78/80).

O réu foi regularmente citado (fls. 111) e apresentou resposta à acusação (fls. 104/105).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da

circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl.13), pelo laudo pericial das substâncias apreendidas (fls. 91/93) e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A testemunha Cleonilson Pereira dos Santos, policial militar, relatou no mesmo sentido do colega de farda. Acrescentou que o réu informou que receberia a quantia de R\$ 70,00 setenta reais para comercializar as substâncias. Por fim, alegou que o réu informou que uma parte seria para consumo pessoal.

A testemunha Pólux Aurélio de Queiroz Souza, policial militar, relatou que estava em patrulhamento e o réu ao visualizar a viatura apresentou nervosismo e empreendeu fuga. A equipe foi atrás do réu, oportunidade em que o réu parou a motocicleta e jogou a mochila-bag- fora. No entanto foi preso com as drogas. Foi apreendido uma quantidade de dinheiro. Que o réu informalmente assumiu que estava comercializando as drogas.

Ao ser interrogado judicialmente, o acusado negou os fatos e afirmou ser usuário. Pois bem.

Em desfavor do réu existem o auto de exibição e apreensão e perícia da substância apreendida, tudo no sentido de comprovar a narrativa da denúncia, isto é, que no dia e local dos fatos, o réu portava 12 porções de cocaína e alguns comprimidos de ecstasy (MDA) no interior de seu tênis, guardado dentro de uma bolsa de entrega de comida. Com essa bolsa nas costas, saiu pilotando a moto, com o objetivo de entregar a droga a terceiros. Por volta do horário supra, o réu deparou-se com uma viatura policial, e demonstrou nervosismo, acelerando o veículo e evadindo-se. Os agentes realizaram a abordagem na rua supra mencionada, e, em revista pessoal, encontraram R\$ 150,00, em espécie. No interior da bolsa de delivery, foram encontrado o tênis e os entorpecentes. Informalmente questionado, o réu confessou que parte das drogas era para consumo de terceiros, recebendo R\$ 70,00 por dia para entregar drogas aos usuários. As circunstâncias dos fatos, somados à quantidade e forma de embalagem das drogas, indiciam o tráfico. Em suma, os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, primário, fixo a pena-base como a pena mínima, totalizando cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a pouca quantidade de droga apreendida, reduzo a pena no patamar máximo de 2/3. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu, em definitivo, em um ano, oito meses e dez dias de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

O acusado preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por uma restritiva de

direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O dia-multa, em face da condição financeira do réu, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar o réu Diego Vicente da Silva como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano, oito meses e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade do réu por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 10 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O réu respondeu ao processo enquanto solto, sem causar embaraços. Assim sendo, poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial. Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São paulo, 18 de agosto de 2022

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA